

綠能專案專款專用信託契約三方範本

本信託契約（以下簡稱本契約）由以下三方於中華民國一一五年五月三十日共同締結，以茲共同遵守：

平台媒合方： Tanji 淨零群募平台參賽營運團隊（以下簡稱甲方）

計畫提案方： 依法設立之綠能轉型與循環經濟工程提案廠商（以下簡稱乙方）

信託受託方： 依法經主管機關核准兼營信託業務之商業銀行信託部（以下簡稱丙方）

第一章 信託宗旨與財產獨立性

第一條 信託宗旨

為保障 Tanji 平台不特定多數贊助大眾（以下簡稱受益人）之資金安全，防範綠能建置專案發生資金挪用、工程中斷或惡意捲款等風險，特由甲方媒合、乙方提供專案、丙方提供信託保管，共同建立專款專用之信託管理機制。

第二條 信託財產之獨立性

本專案募集之所有資金（扣除 3% 平台營運媒合服務費後），應全數直接匯入丙方為本專案設立之「信託保管專戶」（以下簡稱信託專戶）。

信託財產具備完全之獨立性。依據中華民國《信託法》之規定，信託財產不屬於丙方之自有財產，亦不屬於甲方與乙方之破產財團。任何針對甲、乙雙方之債權人，均不得對本信託專戶之資金進行強制執行或扣押。

第二章 階段性履約查核與撥款機制（履約牆防線）

第三條 分批撥款原則

丙方受託保管之信託資金，非經甲方書面查核認可並檢具正式公文，不得任意撥付予乙方。本契約嚴格實施三階段工程里程碑審查，款項依以下規定分批解鎖：

第四條 第一階段：結構安全檢測（解鎖 20%）

解鎖條件： 乙方工程團隊必須完成案場屋頂結構評估、防漏與防風測試，並檢具中華民國開業結構工程技師簽證之「結構安全檢測報告正本」，正式向甲方提出申請。

撥款成數： 經甲方核收、比對數位雜湊指紋無誤，並向丙方發出「第一階段審查通過公文」後，丙方始得撥付本專案信託總金額之 20% 予乙方，作為工程啟動金。

第五條 第二階段：設備進場簽收（解鎖 40%）

解鎖條件： 乙方必須將高效能單晶矽太陽能模組、逆變器及相關機組結構全數運抵工程現場，並提交海關進口報單、原廠出廠證明、現場簽收單以及「核心設備序號清冊」，正式向甲方提出申請。

撥款成數： 經甲方委派風控人員查驗、核實並向丙方發出「第二階段審查通過公文」後，丙方始得撥付本專案信託總金額之 **40%** 予乙方，作為材料採購款。

第六條 第三階段：併網完工發電（解鎖 40%）

解鎖條件： 乙方必須完成所有電氣工程與綠電併網作業，並提交臺灣電力公司併網驗收合格公文、主管機關核發之再生能源發電設備登記證明，以及物聯網智慧電表連線測試報告，正式向甲方提出申請。

撥款成數： 經甲方查核發電數據對接無誤，並向丙方發出「第三階段完工發電公文」後，丙方始得將本專案剩餘之 **40%** 尾款全數撥付予乙方。

第三章 三方權利與義務

第七條 甲方（平台方）之職責

甲方負有善意管理人之注意義務，應嚴格審查乙方提交之各階段實體文件與科學數據。

甲方應維持平台前端介面之數據透明度，將丙方信託部核實撥款之進度，即時連動並公告於網頁之信託專戶資金撥款進度牆上。

第八條 乙方（提案方）之承諾

乙方承諾所提交之所有技師報告、簽收單、政府公文均為真實，絕無偽造。若有不實，乙方願負一切刑事與民事損害賠償責任。

乙方同意將所有官方文件之正本掃描檔寄送至平台官方指定法律與合規處理窗口（tanji2026@gmail.com），以供防偽查驗與數位指紋建檔。

第九條 丙方（銀行信託部）之風控

丙方僅依據本契約規定及甲方核發之正式公文進行書面審查與撥款，不負責工程現場之實地監工。

丙方一經確認甲方發出之公文符合解鎖條件，應於三個銀行營業日內完成款項撥付。

第四章 違約處理與受益人保障機制

第十條 專案中止與退款機制

若乙方未能於專案達標後限定期限內提交第一階段結構報告，或因不可抗力因素導致專案宣布中止，甲方有權單方面向丙方發出「專案終止通知書」。

丙方收到通知並核實專案停擺後，應立刻凍結信託專戶內之剩餘資金。

甲方與丙方應啟動爭端清算程序，扣除必要之匯款手續費後，將專戶內 **100%** 的剩餘信託資金，依原贊助比例退回予參與之大眾受益人。

第五章 附則

第十一條 管轄法院

本契約之解釋與履行均適用中華民國法律。因本契約所生之任何爭議，三方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第十二條 契約份數

本契約一式三份，由甲、乙、丙三方各執一份為憑，自三方簽署蓋章之日起生效。

立契約書人：

平台媒合方（甲方）：

Tanji 淨零群募平台營運團隊



計畫提案方（乙方）：

（填寫公司全銜）



信託受託方（丙方）：

合作商業銀行信託部



中華民國 115 年 5 月 30 日